EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, conforme respeitável Decisão publicada (doc. j.) na página n° 21 do Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro de 27 de maio de 2026, vem, por seus Procuradores, ajuizar **AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE** do art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cuja constitucionalidade e plena aplicabilidade não têm sido respeitadas.

O art. 141 (doc. j.) da Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem a seguinte redação:

> "Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Assembleia legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça"

Observe-se que, desde 5 de outubro de 1989, data da promulgação da vigente Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o art. 141 da Constituição fluminense **JAMAIS** foi modificado.

Ficam assim demonstradas a vigência e a **constitucionalidade formal** do art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE

Em regulamentação ao mencionado art.141 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, esta augusta Casa Legislativa regulamentou a hipótese de eleição indireta por ocorrência de dupla vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador conforme Lei Complementar/RJ nº 229/2026.

Não obstante o fato de tal procedimento legislativo administrativo não corresponder ao mérito da presente ADC, cumpre esclarecer que fora proposta ADI requerendo, em síntese, a declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos da Lei Complementar fluminense nº 229/2026, notadamente quanto à previsão de procedimento de eleição indireta mediante votação aberta, e à previsão de flexibilização do prazo de desincompatibilização para disputa das vagas.

Ambos questionamentos foram objeto de análise e votação no Plenário Virtual na ADI nº 7.942, sob relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, cabendo destacar que referido julgamento não foi concluído em decorrência da solicitação de destaque para julgamento em conjunto com Reclamação nº 92.644, de relatoria do Eminente Ministro Cristiano Zanin.

Referida Reclamação foi proposta perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal consubstanciada em suposta violação ao

efeito vinculante na ADI n° 5.525, ao considerar equivocadamente que a causa de vacância não teria ocorrido pela renúncia do ex-Governador Cláudio Castro, mas pela suposta cassação de mandato determinada pelo E. TSE na RO nº 0606570-47.2022.6.19.0000 (cujo V. Acórdão nem sequer tinha sido publicado), bem como, alegando que a Lei Complementar fluminense nº 226/2026 trataria de hipótese de dupla vacância por causa eleitoral, o que, *per se*, causaria sua sumária inadmissibilidade face à simples leitura do *caput* de seu art. 1°, na forma:

> *"Art. 1 - Na hipótese de dupla vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado nos dois últimos anos do mandato, será realizada eleição, de forma indireta, pela Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º, do art. 142 da Constituição Estadual e desta Lei Complementar."*

Conforme se verifica do comando objetivo e incontroverso do art. 1° da LC n° 229/2026, a Lei Complementar se aplica exclusivamente à hipótese descrita no art. 142, § 1º, da Carta Estadual do Rio de Janeiro. Mencionado dispositivo trata, por óbvio, de caso de dupla vacância por causa não eleitoral, cuja regra de eleição suplementar fora estabelecida na forma do art. 224 do Código Eleitoral, conforme se verifica de sua intelecção:

> *"Art. 142. Vagando os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.*
>
> *§ 1º Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita, trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei."*

Em que pese a RCL nº 92.644 em questão, proposta por diretório estadual de partido político – ao completo arrepio de outro requisito de admissibilidade da via eleita, teve julgamento conjunto iniciado em sessão ordinária de julgamento no dia 09 de abril 2026, ainda sem desfecho definitivo em razão da solicitação de vista do Exmo. Ministro Flávio Dino em aguardo a publicação de V. Acórdão do E. Tribunal Superior Eleitoral referente ao julgamento do RO nº 0606570-47.2022.6.19.0000, julgada parcialmente procedente para aplicar sanção de multa e inelegibilidade ao Ex Governador Cláudio Castro, bem como, reconhecendo o prejuízo à aplicação da sanção de cassação de mandato em decorrência de ulterior renúncia (cujos efeitos e eficácia não são objeto de nulidade).

Resistida “controvérsia”, e decorrente pedido de vistas, residiu então na suposta incerteza quanto à causa de dupla vacância, notadamente, com objetivo de aguardar a publicação de referido Acórdão E. TSE, em contrassenso a antecipação dos votos dos Exmos. Ministros integrantes da M.D. Justiça Eleitoral, apresentados no sentido de reconhecer causa de natureza eleitoral a dupla vacância que permanece até o presente momento.

Importante salientar que no momento do julgamento conjunto da RCL nº 92644 / ADI nº 7942, ainda pendente de conclusão face permanência dos autos em vista regimental, esta augusta Assembleia Legislativa se encontrava sob a condução do Primeiro Vice Presidente em exercício, pelo afastamento cautelar do Deputado Presidente nos autos da Petição nº 14959.

Por esta razão, considerando a previsão do art. 141 da Carta Estadual, o Colendo plenário desse Egrégio Supremo Tribunal Federal referendou medida liminar confirmando a legitimidade do Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o exercício da Governadoria em inequívoca observância da ordem sucessória do dispositivo cuja declaração de constitucionalidade se requer. Vejamos:

> **Decisão:** Após o pregão do processo, pediu vista dos autos o Ministro Flávio Dino, que aguardará a publicação do Acórdão pelo Tribunal Superior Eleitoral e a consequente elucidação definitiva dos temas ora controvertidos perante o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal explicita que até nova deliberação permanecerá no exercício do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo. Anteciparam seus votos os Ministros André Mendonça, Nunes Marques e Cármen Lúcia, todos acompanhando integralmente o Ministro Luiz Fux (Relator). Aguardam os demais Ministros. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 9.4.2026.

Ocorre que em 17 de abril de 2026, imediatamente após a determinação da perda de função e os atos necessários à recomposição da Mesa Diretora na forma regimental, os Deputados Estaduais do Rio de Janeiro elegeram, por *quorum* mais que absoluto, seu novo e legítimo Presidente conforme declinado a esse E. Tribunal Federal na ADI nº 7642 (petição nº 52246/2026).

Apesar da incontroversa higidez da linha sucessória estabelecida na forma do art. 141 da CE/RJ, *usque*, idêntica determinação do art. 80 da CF/88, conforme, inclusive se extrai da r. decisão referendada pelo Pleno desse E. STF em 09/04/2026, o comando constitucional expresso vem sendo frontalmente violado.

Neste sentido, resta fixada relevante controvérsia judicial, observando que, apesar da escorreita publicação de v. Acórdão

TSE no julgamento no RO nº 0606570-47.2022.6.19.0000 em 24 de abril de 2026, confirmando a ausência de aplicação de sanção de cassação de mandato, reconhecido prejuízo decorrente da validade da renúncia ulterior, bem como, não obstante a legitima recomposição da linha sucessória, se mantém injustificada, ilegal e inédita negativa, por via oblíqua, ao cumprimento da linha sucessória determinada de forma inquestionável pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro e também pela Constituição Federal da República.

A persistência desta inusitada e ilegal circunstância traz consequências gravíssimas à legitimidade do exercício da governadoria, fulmina pilar fundamental do Estado Democrático ao relativizar o próprio sufrágio universal, e ainda destituiu o pacto federativo, merecendo imediata reparação.

Acrescenta-se, oportunamente, que a perplexidade jurídica do caso face ao inédito “limbo institucional” tomou indevidos contornos políticos, principalmente em razão da recente e preocupante seguinte declaração do Exmo. Presidente da República - quando da realização de evento político na Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz no Rio de Janeiro, *in verbis*:

“(...) mas veja, a justiça tomou uma decisão, tomou uma decisão, que hoje eu acho correta, de colocar você como governador interino até as eleições (...)”

O que indica aparente “premonição” do Exmo . Presidente da República, visto inexistir ainda decisão judicial neste sentido, na verdade traduz o atual estado de flagelo aos princípios da

segurança jurídica e da legalidade, pilares fundamentais de nossa democracia.

Ora, se a permanência do Presidente do Tribunal de Justiça no exercício da chefia do Executivo se legitimava, em caráter subsidiário, enquanto inexistente ou inviável a investidura do primeiro sucessor constitucional, a recomposição válida da Presidência da Assembleia Legislativa faz cessar a causa impeditiva que autorizava o afastamento prático da linha sucessória prevista no art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

E não se diga que a controvérsia maior sobre o modelo final de eleição – que está suspenso por pedido de vista do e. Ministro Flavio Dino –, permitiria suspender a linha sucessória provisória prevista na Constituição estadual.

Uma coisa é o dissenso sobre a forma definitiva de recomposição do cargo. Outra, unicamente consequencial e diretamente decorrente do texto constitucional, é o esclarecimento acerca de quem deve exercer, interinamente, a chefia do Executivo enquanto o Supremo não conclui essa controvérsia e sua solução não se torna efetiva no plano institucional.

MÉRITO

O art. 141 da Carta Estadual estabeleceu a linha sucessória de forma literal e incontroversa, determinando a representação governamental através dos seguintes e sucessivos legitimados:

> *"Art. 141. Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou de vacância dos respectivos cargos, serão*

> *sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça."*

Destarte, esta previsão é análoga ao comando constitucional estatuído no art. 80 da CF/88:

> *"Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal."*

A jurisprudência desse E. STF se consolidou uniformemente, reafirmando a higidez da linha sucessória do Poder Executivo em caso de dupla vacância.

São diversos precedentes no mesmo sentido, reafirmando a ordem sucessória e, necessariamente sucessiva, do exercício interino do Poder Executivo em caso de dupla vacância, seja ela no âmbito da União, dos Estados membros ou dos Municípios, dentre os quais podemos citar ADI 1.057, ADI 4.298, ADI 5.525, ADI 7.137, ADI 7.141 e ADI 7.140.

A *ratio* evidente nos precedentes reafirma, categoricamente, a possibilidade limitada de os entes Federados disporem sobre a hipótese de dupla vacância, observando, especificamente, a necessidade de estabelecimento da linha sucessória considerando a sequência inafastável de legitimidade do Presidente da Assembleia Legislativa, e, em sua sucessão, do Presidente do Tribunal de Justiça e não o inverso.

Tal requisito essencial decorre da norma Constitucional Federal, eis que, são legitimados, para o caso de dupla vacância do cargo de Presidente da República e Vice-presidente da República, sucessivamente, o Presidente do Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, e nunca, o inverso.

Conforme alhures referido, a circunstância atípica perpetrada em detrimento da legitimidade constitucional do Estado do Rio de Janeiro viola não apenas os precedentes anteriormente mencionados em relação à linha sucessória, como também, a impossibilidade de manutenção indeterminada da interinidade, o que*, in casu*, já se mantém desde a renúncia do ex-Governador Cláudio Castro em 23 de março de 2026.

À título de breve digressão, insta salientar que exercício "definitivo" da chefia do Poder Executivo pelos chefes dos demais Poderes "em interinidade" é tese devidamente rechaçada pela jurisprudência do E. STF, não havendo hipótese fática que viabilize o afastamento dos consolidados precedentes, como vem ocorrendo no Estado do Rio de janeiro, especialmente, considerando que todos os prazos para realização de eleições se exauriu no tempo, violando ainda a previsão dos arts. 81, § 1º, da CF/88 e também, ainda que *ad argumentadum*, do art. 224 do Código Eleitoral.

PEDIDO

Pelo exposto, pedem-se a concessão de medida liminar no sentido de aplicação imediata do art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ordenando-se ao Presidente do Poder Legislativo

a assunção do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro em virtude da notória vacância da Chefia do Poder Executivo fluminense e, no mérito, a declaração de constitucionalidade e plena aplicabilidade do art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Edifício Lúcio Costa, 27 de maio de 2026.

PEDRO RICARDO QUEIROZ
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
mat. n° 410.547-4 OAB/RJ nº 152.597

RODRIGO LOPES LOURENÇO
Procurador da Assembleia Legislativa
mat. n° 201.646-7 OAB/RJ n° 72.586

e administrativos previstos nesta Lei, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O DETRAN-RJ poderá expedir normas complementares para a execução desta Lei, observando-se os princípios da eficiência, transparência e modernização dos serviços públicos.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de meio de 2026.

(a) Deputado RODRIGO AMORIM - Relator.

III - CONCLUSÃO

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, na 14ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de maio de 2026, aprovou o parecer do relator, pela CONSTITUCIONALIDADE COM EMENDAS, CONCLUINDO POR SUBSTITUTIVO, ao PROJETO DE LEI nº 6580/2025; com VOTO EM SEPARADO DIVERGENTE do Deputado Carlos Minc, pela Inconstitucionalidade, acompanhado pela Deputada Elika Takimoto.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2026.

(a) Deputados RODRIGO AMORIM, Presidente; SARAH PONCIO, LUIZ PAULO, ELIKA TAKIMOTO, MARCELO DINO e CARLOS MINC.

VOTO EM SEPARADO DIVERGENTE

(INCONSTITUCIONALIDADE)

I - RELATÓRIO

Trata-se da análise do PROJETO DE LEI Nº 6580/2025, QUE "DISPÕE SOBRE A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AUTORIZA A DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO AOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFCS), ESTABELECE DIRETRIZES PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

II - VOTO EM SEPARADO

A proposta do Deputado Dionisio Lins objetiva regulamentar a possibilidade de parcerias entre o Detran-RJ e os Centros de Formação de Condutores (CFC`s), para delegar competências em determinadas etapas no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

A proposta é meritória, porém invade a competência federal para legislar sobre a matéria, conforme dispõe o artigo 12 da Lei 9503/97 que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, atribuindo ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a competência para legislar sobre a matéria:

"Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XV - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização."

Diante do exposto, por estar a matéria eivada por vício de iniciativa, meu parecer é pela INCONSTITUCIONALIDADE ao Projeto de Lei nº 6580/2025.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 20 de maio de 2026.

(a) Deputado CARLOS MINC - Autor do Voto em Separado.

***(Republicado em razão de incorreções registradas no Diário Oficial do Poder Legislativo em 21 de maio de 2026, páginas 26-27.)**

COMISSÃO DE SAÚDE

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às treze horas, reuniu-se a Comissão de Saúde, com a presença dos Senhores Deputados: Dr. Pedro Ricardo, Presidente; Jorge Felippe Neto e Marcelo Dino, membros efetivos e os Senhores Deputados Valdecy da Saúde e Renan Jordy e Rafael Nobre, membros suplentes deste órgão técnico. Havendo número legal, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os Deputados e declarou aberta a 4ª Reunião Extraordinária, conforme convocação por edital, publicado em 11.05.2026. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação a deliberação da realização da reunião extraordinária em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Câmara dos Vereadores de Niterói para debater sobre os recorrentes cancelamentos de tratamentos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) por parte das operadoras Unimed FERJ e Unimed Leste Fluminense. Após discussão e votação, a realização da reunião extraordinária foi aprovada. Continuando os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a Convocação da Unimed Ferj, Unimed Leste Fluminense e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para participarem da reunião extraordinária em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Câmara dos Vereadores de Niterói, para debater sobre os recorrentes cancelamentos de tratamentos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) por parte das operadoras Unimed FERJ e Unimed Leste Fluminense. Após discussão e votação a convocação da Unimed Ferj, Unimed Leste Fluminense e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Lima Villaverde, Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente, Deputado Dr. Pedro Ricardo. Sala das Comissões, onze de maio de dois mil e vinte e seis. (a)Alexandre Lima Villaverde - Secretário. (a)Deputado Dr. Pedro Ricardo - Presidente

Id: 2737924

Atos da Mesa Diretora

ATO "E"/MD/Nº 2164/2026

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V do artigo 18 do Regimento Interno, e tendo em vista as informações contidas no Processo Nº 7800/2026

R E S O L V E:

NOMEAR BRUNA CAROLINE SIQUEIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 432.909-0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar IV, símbolo CCDAL - 4, junto ao Gabinete do Deputado Vinícius Cozzolino, na vaga decorrente da exoneração de Roberto Luis Gomes Quadrelli.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2026.

DEPUTADO DOUGLAS RUAS, PRESIDENTE

DEPUTADO ROSENVERG REIS, 1º SECRETÁRIO

ATO "E"/MD/Nº 2165/2026

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V do artigo 18 do Regimento Interno, e tendo em vista as informações contidas no Processo Nº 8668/2026

R E S O L V E:

MANTER junto à 2ª Vice-liderança do PSD- Deputado Claudio Caiado, **ANA BEATRIZ NICOLACI FREIRE**, matrícula nº 429.809-7, no cargo em comissão de Assessor Parlamentar V, símbolo CCDAL - 5, que vinha exercendo junto à 2ª Vice-Liderança do PSD- Deputado Munir Neto.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2026.

DEPUTADO DOUGLAS RUAS, PRESIDENTE

DEPUTADO ROSENVERG REIS, 1º SECRETÁRIO

Despachos da Mesa Diretora

Em 26.05.2026.

Processo nº

A MESA DIRETORA determina à Procuradoria-Geral a defesa, perante o egrégio Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade do art. 141 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Atos do Primeiro Secretário

Em 26.05.2026.

ATO "E"/GS/Nº 167/2026

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 32, do Regulamento da Secretaria, e tendo em vista as informações contidas no Processo nº 8669/2026,

R E S O L V E:

DISPENSAR a pedido, o servidor requisitado **MIGUEL SOUZA JUNIOR**, matrícula nº 308.986-9, da função gratificada de Auxiliar I, símbolo CAI-16, que vinha exercendo junto ao Gabinete do Deputado Renato Machado.

ATO "E"/GS/Nº 168/2026

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 32, do Regulamento da Secretaria,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora requisitada **DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FRAZÃO**, matrícula nº 309.019-8, para exercer a função gratificada de Auxiliar III, símbolo CAI - 18, junto à Assessoria da Presidência, na vaga decorrente da dispensa de Carlos Roberto Tavares de Souza.

Atos do Diretor-Geral

Em 22.05.2026

PORTARIA "E"/DG/Nº 239/2026

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições regulamentares,

Considerando o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, e de acordo com o disposto no Art. 21 da Portaria 'N'/DG/Nº 10/2008, e

Considerando a autorização do Exmo. Senhor Primeiro Secretário no processo nº 17490/2025.

RESOLVE:

DESIGNAR, com efeito a partir de 12 de maio de 2026, os servidores abaixo relacionados, para representar a Administração da Casa na gestão e fiscalização do seguinte procedimento administrativo:

Processo nº 17490/2025

Objeto: Aquisição de Lonas para Box Truss nas medidas 3x2m e 4x2m.

Contratada: LAS ADESIVOS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Gestor: Gabriela Coutinho de Figueiredo, matrícula nº 416.835-7.

Fiscal: Vitória Mello Ferreira de Souza, matrícula nº 432.535-3.

PORTARIA "E"/DG/Nº 248/2026

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições regulamentares,

Considerando o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, e de acordo com o disposto no Art. 21 da Portaria 'N'/DG/Nº 10/2008, e

Considerando a autorização do Exmo. Senhor Primeiro Secretário no processo nº 14128/2025.

RESOLVE:

DESIGNAR, com efeito a partir de 02 de fevereiro de 2026, os servidores abaixo relacionados, para representar a Administração da Casa na gestão e fiscalização do seguinte procedimento administrativo:

Processo nº 14128/2025

Objeto: Aquisição de 100 (cem) cadeiras modelo Tiffany pelo período de 30 (trinta) diárias.

Contratada: MV MARKETING, COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.

Gestor: Gabriela Coutinho de Figueiredo, matrícula nº 416.835-7.

Fiscal: Vitória Mello Ferreira de Souza, matrícula nº 432.535-3.

Em26.05.2026

PORTARIA "E"/DG/Nº 252/2026

REDISTRIBUI, SEM AUMENTO DE DESPESA, CARGO EM COMISSÃO DA ALERJ.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Ato N/MD/Nº 583/2012.

Considerando a solicitação da Subdiretoria-Geral de Cultura,

RESOLVE:

Art. 1º - Sem aumento de despesa, fica redistribuído do Departamento de Administração de Pessoal para a Subdiretoria-Geral de Cultura o cargo em comissão de Assistente IX símbolo CCDAL-9, atualmente exercido pela servidora MARIA DA GRAÇA FIGUEIRA MAFFEI nº 434.893-4 com efeito a partir de 21 de maio de 2026.

PORTARIA "E"/DG/Nº 253/2026

REDISTRIBUI, SEM AUMENTO DE DESPESA, FUNÇÃO GRATIFICADA DA ALERJ.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Ato N/MD/Nº 583/2012.

Considerando a solicitação do Departamento de Transportes

RESOLVE:

Art. 1º - Sem aumento de despesa, fica redistribuído da Superintendência Militar para o Departamento de Transportes a função gratificada de Auxiliar V símbolo CAI - 20, atualmente exercida pelo servidor CLARK GLABE RODRIGUES nº 303.868-4 com efeito a partir de 15 de maio de 2026.

PORTARIA "E"/DG/Nº 254/2026

REDISTRIBUI, SEM AUMENTO DE DESPESA, FUNÇÃO GRATIFICADA DA ALERJ.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Ato N/MD/Nº 583/2012.

Considerando a solicitação da Subdiretoria-Geral de Informática,

RESOLVE:

Art. 1º - Sem aumento de despesa, fica redistribuído da Subdiretoria-Geral de Finanças para a Subdiretoria-Geral de Informática a função gratificada de Auxiliar I símbolo CAI - 16, atualmente exercida pelo servidor RICARDO SOUZA OLIVEIRA nº 201.795-2 com efeito a partir de 05 de maio de 2026.

Em 25.05.2026

***PORTARIA "E"/DG/Nº 206/2026**

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições regulamentares,

Considerando o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, e de acordo com o disposto no Art. 21 da Portaria 'N'/DG/Nº 10/2008, e

Considerando a autorização do Exmo. Senhor Primeiro Secretário no processo nº 6271/2026.

RESOLVE:

Designar, com efeito a partir de 17 de abril de 2026, os servidores abaixo relacionados, para representar a Administração da Casa na gestão e fiscalização do seguinte procedimento administrativo:

Contrato nº 06/2024

Processo nº 17001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergências setoriais por meio de brigada de incêndio.

Contratada: JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Gestor: Leonardo da Silva Loyola, matrícula nº 307.730-2.

Fiscal: Flávio Rafael Grillo Faé, matrícula nº 308.869-7.

Fiscal: Caroline Maximino de Oliveira, matrícula nº 422.901-9.

Revoga-se por este Ato a Portaria "E"/DG/Nº 288/2025.

***(Republicado por haver saído com incorreções no Diário Oficial do dia 08.05.2026.)**

Id: 2737925

Errata

ERRATA

Na publicação dos Atos da Mesa Diretora, no D.O. de 26.05.2026,

Onde se lê:

ATO: E/MD/2161/2026
"MAIDSON MILINO DA SILVA"

Leia-se:

ATO: E/MD/2161/2026
"...MAIDSON MILIANO DA SILVA"

Onde se lê:

ATO: E/MD/2161/2026
"EM VAGA DECORRENTE DA EXONERACAO DE"

Leia-se:

ATO: E/MD/2161/2026
"...EM VAGA DECORRENTE DA EXONERACAO DE PRISCILA SILVA NUNES LONTRA"

Onde se lê:

ATO: E/MD/2160/2026
"DEPUTADO GIOVANI RATINHI"

Leia-se:

ATO: E/MD/2160/2026
"...DEPUTADO GIOVANI RATINHO"

Id: 2737926

Avisos, Editais e Termos de Contratos

COMISSÃO DE ASSUNTOS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Artigo 61 do Regimento Interno, convoco os Senhores Deputados TIA JU, Vice-Presidente; GISELLE MONTEIRO, SARAH PONCIO e CARLA MACHADO, membros efetivos e SAMUEL MALAFAIA, VITOR JÚNIOR, FRED PACHECO, FILIPE SOARES e VERÔNICA LIMA, suplentes da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, para a 6ª Reunião Extraordinária, a ser realizada dia 02 de junho de 2026, às 10h, na Sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, com a seguinte finalidade:

- Reunião institucional de avaliação das Políticas Públicas relacionadas com a Pessoa Idosa, a Defesa de seus direitos e as relações com as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Sala das Comissões, 26 de abril de 2026
Deputado MUNIR NETO - Presidente

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco, nos termos regimentais, os Senhores Deputados JARI OLIVEIRA, Vice-Presidente, CÉLIA JORDÃO, CARLOS MACEDO e DANI MONTEIRO, Membros Efetivos, FLÁVIO SERAFINI, MARINA DO MST, DR. PEDRO RICARDO, FÁBIO SILVA e MUNIR NETO, Membros Suplentes da COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CLP, para a 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada no Auditório do 21º andar do Edifício Lúcio Costa - Rua da Ajuda nº 5 - Centro, RJ - no dia 29 DE MAIO DE 2026, às 11h de forma presencial, com a seguinte pauta: "PRESERVAÇÃO DO RIO UNA E DOS ECOSSISTEMAS DA REGIÃO DOS LAGOS".

Sala das Comissões, 26 de maio de 2025.
(a)Deputado YURI MOURA - Presidente

COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, CONTROLE DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL E DE FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco, nos termos regimentais, os Senhores Deputados LUIZ PAULO - Vice-Presidente, ANDRÉ CORREA, VINICIUS COZZOLINO, GISELLE MONTEIRO, FILIPE SOARES e SARAH PONCIO membros efetivos, e os Senhores Deputados FRED PACHECO, JARI OLIVEIRA, RENATO MIRANDA, DELEGADO CARLOS AUGUSTO, FRANCIANE MOTTA e VALDECY DA SAÚDE, membros suplentes da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, para a 1ª Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, às 14 h, por meios digitais, com a seguinte Ordem do Dia:

I. Deliberação de audiência pública em conjunto com a Comissão Especial Para Contenção dos Gastos do Estado (Requerimento nº

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Maio de 2026 às 03:44:38 -0300.

Constituição Estadual

Seção I

I - DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO (arts. 135 a 144)

Texto da Seção

Capítulo II

DO PODER EXECUTIVO (arts. 135 a 150)

Seção I

DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR

DO ESTADO (arts. 135 a 144)

Art. 135. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado.

Art. 136. ~~O Governador e o Vice-Governador do Estado serão eleitos, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores~~.

* **Art. 136.** A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano do término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. (NR)

* Nova redação dada pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 53, de 26/06/2012. (D.O. de 27/06/2012)

§ 1º A eleição do Governador do Estado importará a do Vice-Governador com ele registrado.

§ 2º A eleição do Governador do Estado é feita por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.

§ 3º O mandato do Governador é de quatro anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

* Parágrafo revogado pelo art. 5º da Emenda Constitucional nº 53, de 26/06/2012. (D.O. de 27/06/2012)

Art. 137. São condições de elegibilidade para Governador e Vice-Governador do Estado:

I - nacionalidade brasileira;

II - pleno exercício dos direitos políticos;

III - domicílio eleitoral na circunscrição do Estado pelo prazo fixado em lei;

IV - filiação partidária;

V - idade mínima de trinta anos.

Art. 138. Será considerado eleito Governador do Estado o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais

de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 139. O Governador e o Vice-Governador do Estado tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador do Estado, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 140. Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador.

Parágrafo único. O Vice-Governador do Estado, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por **lei complementar**, auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 141. Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 142. Vagando os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º ~~Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita, trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei.~~

* **§ 1º** Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei. (NR)

* Nova redação dada pelo art. 6º da Emenda Constitucional nº 53, de 26/06/2012. (D.O. de 27/06/2012)

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 143. O Governador residirá na Capital do Estado.

* **§ 1º** O Governador não pode ausentar-se do Estado por mais de quinze dias consecutivos, ~~**nem do Território Nacional por qualquer prazo**~~, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

* **STF - ADIN - 678-9/600, de 1992 - Decisão da Liminar**: "Por maioria de votos o Tribunal DEFERIU medida cautelar, para suspender a eficácia do inciso IV do art. 99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e das expressões "nem do território nacional por qualquer prazo", contidas no § 1º do art. 143, antigo 140, da mesma Constituição, vencidos os Ministros Paulo Brossard e Moreira Alves, que a indeferiam. Votou o Presidente. - Plenário, 26.02.92". - Acórdão, Publicado no D.J. Seção I de 30.04.93, página 7.563.

* JULGAMENTO DO PLENO - PROCEDENTE

* Decisão do Mérito: O Tribunal **julgou procedente** o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade do **inciso IV do artigo 99** da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e, no **§ 1º do artigo 143**, da mesma Constituição, da expressão "nem do Território Nacional por qualquer prazo". Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Decisão unânime. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 13.11.2002.

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO: AUSÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL POR QUALQUER PRAZO: EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ÁSSEMAssembléiaAssembleia Legislativa para o Governador e o Vice-Governador se ausentarem do território nacional será exigida, se essa ausência exceder a quinze dias. II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

§ 2º O Vice-Governador não pode ausentar-se do Território Nacional por mais de quinze dias consecutivos, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

§ 3º Tratando-se de viagem oficial, o Governador, no prazo de quinze dias a partir da data do retorno, deverá enviar à Assembleia Legislativa relatório circunstanciado sobre o resultado da mesma.

Art. 144. Aplicam-se ao Governador e ao Vice-Governador, no que couber, as proibições e impedimentos estabelecidos para os Deputados Estaduais.

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso

público e observado o disposto no artigo 87, I, IV e V, desta Constituição.

* **STF - ADI 1022-1/600 - Decisão:** "POR MAIORIA DE VOTOS, O TRIBUNAL JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 3º E 4º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, VENCIDO O MIN. ILMAR GALVÃO (RELATOR), QUE JULGAVA IMPROCEDENTE. VOTOU O PRESIDENTE. RELATOR PARA O ACÓRDÃO O MIN. CELSO DE MELLO. PLENÁRIO, 19.10.95"